

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 14/09/2026, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la regularización de la ocupación temporal en el monte de utilidad pública, Sierras de Robledo, número 29 del catálogo de la provincia de Toledo, perteneciente al Ayuntamiento de Robledo del Mazo, y sito en dicho término municipal, para la instalación de una línea aérea de media tensión, 4128-05-Estrella, a favor de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU. [2026/6868]

Examinada la tramitación del expediente, para la ocupación de terrenos del Monte de Utilidad Pública “Sierras de Robledo” número 29 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Toledo, propiedad del Ayuntamiento de Robledo del Mazo y sito en dicho término municipal, a favor de I- De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., para la instalación de una línea aérea de media tensión”, resulta lo siguiente:

Antecedentes de hecho

Primero. - Descripción y ubicación de las instalaciones:

La ocupación objeto del expediente consiste en una línea aérea de media tensión (20 kV), dividida en tres tramos, que transcurre por el término municipal de Robledo del Mazo, y cuyo recorrido atraviesa el Monte de Utilidad Pública n.º 29, “Sierras de Robledo”, a lo largo de una longitud de 6.235,00 metros. La instalación cuenta con 48 apoyos de celosía y chapa, dotados de crucetas de tipo bóveda y recta, y genera una franja de terreno desprovista de vegetación de 10 metros de anchura.

Segundo. - Solicitud y tasas:

Con fecha 13 de mayo de 2024 la mercantil “I- De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.” presenta solicitud de autorización de ocupación temporal de línea aérea de media tensión (20Kv) “4128 Estrella”.

Se ha abonado la correspondiente tasa por prestación en servicios de montes.

Tercero. - Informe de viabilidad y valoración:

El Servicio de Medio Natural de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo realizó, con fecha 14 de febrero de 2026, informe en el que considera compatible la instalación:

La ocupación solicitada no tiene sustitución conveniente fuera del monte público, estimándose que la misma no supondrá menoscabo grave de la flora, fauna o valores naturales protegidos.

La valorización del canon se realiza de acuerdo a la Resolución de 29/07/2021, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueban las instrucciones para la tramitación de expedientes de autorización de ocupaciones temporales en montes demaniales (código Siaci SJFQ) y autorización de ocupaciones de carácter temporal en vías pecuarias (código Siaci S244).

El Ayuntamiento de Robledo del Mazo, como titular del monte, da su consentimiento a la tramitación del expediente y valoración del canon, por conformidad de sesión plenaria de 16 de agosto de 2024.

Cuarto. - Información pública:

Con fecha 3 de octubre de 2024 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM número 192, de 3 de octubre de 2024, 32127), el Anuncio 21/08/2024 de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo por el que se somete a información pública el expediente.

El anuncio se expone igualmente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Robledo del Mazo durante el plazo comprendido entre el 10 de octubre de 2024 y el 11 de noviembre de 2024, emitiendo el ayuntamiento la diligencia respectiva.

Transcurrido el periodo de información pública no se registraron alegaciones al mismo.

Quinto. - Alegaciones.

No se presentaron alegaciones.

Sexto.- Pliego de condiciones técnico-económicas para la ocupación:

Con fecha 29 de agosto de 2025, se remite Pliego de Condiciones para la ocupación firmado por el Jefe de Servicio de Medio Natural de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo.

Dicho pliego es firmado por el peticionario el día 20 de octubre de 2025, si bien añadió un párrafo alegando disconformidad con el abono del canon impuesto.

Tras consultar con los Servicios Jurídicos de la Consejería de Desarrollo Sostenible, el Servicio de Medio Natural, remitió, con fecha 22 de diciembre de 2025, requerimiento de subsanación al peticionario, concediéndole un plazo de diez días para presentar el Pliego debidamente firmado y sin comentarios, reservas o añadidos de ninguna clase, junto con las alegaciones y documentos que considerase oportunos.

En cumplimiento de dicho requerimiento, el Pliego es firmado nuevamente por el peticionario el 12 de enero de 2026. Asimismo, junto con el Pliego, se presentó documento de alegaciones firmado con fecha 14 de enero de 2026.

Del mismo modo el propietario, el Ayuntamiento de Robledo del Mazo, firma dicho Pliego el día 11 de febrero de 2025.

Del pliego se extrae:

- Plazo: 15 años, pudiendo renovarse por iguales periodos hasta un límite total de 75 años incluyendo los 15 primeros.
- Canon: 29.257,50 €/año (el 20% corresponde al Fondo de Mejoras, 5.851,50 €/año).
- Fianza: 43.886,25 €
- Superficie ocupada: 62.235 m²

Se justifica el abono del canon y la fianza.

Séptimo. - Informe Propuesta:

Con fecha 14 de febrero de 2026 se realiza informe propuesta para, Autorizar la regularización de la ocupación de la instalación de línea aérea de media tensión 4128-05-Estrella a favor de "I- De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.", firmada por el Jefe del Servicio Natural de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, y se eleva el expediente a la Dirección General para su resolución.

Vistos .- El Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes; la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes; la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha; el Real Decreto 1676/1984, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones concordantes; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 9/2020 de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; el Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación de su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Fundamentos de derecho

Primero. - El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.

Segundo. - A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en los Art. 168 y posteriores del Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes y en el Art. 8 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.

Tercero. - El Pliego de Condiciones para la ejecución de la ocupación fue aceptado por el interesado.

Cuarto. - El Jefe de Servicio Provincial de Medio Natural de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo, ha propuesto favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.

Por todo ello, esta Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, resuelve:

Autorizar la ocupación temporal de 62.235 m² en terrenos del Monte de Utilidad Pública “Sierras de Robledo” número 29 del Catálogo de Toledo, propiedad del Ayuntamiento de Robledo y sito en el término municipal de Robledo del Mazo, a favor de I- De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., para la instalación de una línea aérea de media tensión según el proyecto y los planos presentados y con sujeción al Pliego de Condiciones Técnicas y Económicas establecido y al siguiente condicionado:

Primero. - El plazo de ocupación será de 15 años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud por tratarse de la regulación de una instalación ya existente, 13 de mayo de 2024.

Segundo. - La ocupación se concede con carácter temporal, y vigencia mientras se cumpla la finalidad de la concesión a cuyo favor se otorga, revirtiendo al monte cuantas instalaciones quedaran sin retirar sobre los terrenos objeto de la ocupación una vez cancelada por cualquier causa.

Tercero. - La autorización se otorga dejando a salvo la propiedad, y no constituye gravamen alguno sobre el citado monte, ni releva de la obligación de obtener el resto de autorizaciones que, con arreglo a las disposiciones vigentes fueran necesarias en relación con la instalación de referencia.

Cuarto. - El canon de ocupación anual se fija en 29.257,50 €/año y la fianza en 43.886,25 €.

El canon deberá ser abonado del siguiente modo: el 20% en concepto de Fondo de Mejoras (5.851,50 €/año), mediante el documento de pago modelo 046, bajo el concepto de ingreso 6043 denominado “Servicios y aprovechamientos en materia de montes de carácter finalista”.

Este porcentaje resulta de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, conforme a la modificación realizada por la Disposición final sexta de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha. En caso de contradicción entre lo establecido en esta resolución con el resto de documentación del expediente, prevalecerán los porcentajes establecidos en la presente resolución.

El canon se actualizará anualmente según la variación del IPC.

Quinto. - La Consejería de Desarrollo Sostenible procederá a hacer el replanteo de las parcelas ocupadas; realizados las actuaciones correspondientes, se levantará la correspondiente acta de entrega definitiva.

Sexto. - El beneficiario se obliga a abonar todos los gastos que origine la formalización en escritura pública de la presente autorización, si ello se estima necesario.

Séptimo. - El beneficiario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal.

Octavo. - Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos, será objeto de nuevo expediente.

Noveno. - La concesión que se contempla se registrará, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones aceptado por la entidad titular, y que no contradigan a este condicionado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en Montes de Utilidad Pública y por todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en el monte.

Décimo. - El beneficiario será responsable de los daños que se pudieran ocasionar fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente, aunque no medie culpa por su parte.

Decimoprimer. - El beneficiario no podrá impedir el paso por la zona ocupada, en caso necesario, del personal que por su cargo o funciones tenga que circular por el monte, ni tampoco podrá obstaculizar la ejecución de proyectos de interés público o social, siempre que no se opongan a los términos de la autorización o se proyecten de forma compatible con ella, o que ellos sean declarados de utilidad pública.

Decimosegundo. - La Consejería de Desarrollo Sostenible podrá inspeccionar las instalaciones comprobando los límites territoriales de la ocupación y el cumplimiento del condicionado impuesto, que en caso de haber sido infringido determinará la incoación del oportuno expediente de rescisión.

Decimotercero. - Las personas encargadas de la conservación y custodia de las instalaciones quedan obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía forestal se han dictado y se dicten en lo sucesivo para prevenir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Decimocuarto. - La Administración Forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las instalaciones realizadas, como consecuencia de las existencias forestales o de los aprovechamientos del monte.

Decimoquinto. - La Consejería de Desarrollo Sostenible no se hace responsable de cualquier anomalía técnica que produzcan las instalaciones en otras localizadas en la proximidad.

Decimosexto. - Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:

- a) Renuncia voluntaria del beneficiario.
- b) Cese del uso para el que se concedió durante dos años.
- c) Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- d) Vencimiento del plazo fijado.
- e) Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.

Decimoséptimo. - Declarada la caducidad o rescisión de la presente autorización, la ocupación a que se refiere quedará sin valor, debiendo dejar el beneficiario la zona afectada en la forma que determine el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sin que por ello tenga derecho a formular reclamación alguna ni a percibir indemnización de ninguna clase, pudiendo la Administración, en caso de incumplimiento, ejercer las medidas de ejecución forzosa previstas en artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Deben tomarse medidas para la protección de la avifauna, en aplicación de la siguiente normativa:

- Decreto 5/1999 sobre normas en líneas eléctricas aéreas para la protección de la avifauna, en Castilla-La Mancha.
- Real Decreto 1432/2008, por el que se establecen las medidas para la protección de avifauna contra la colisión y electrocución en las líneas eléctricas de alta tensión.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere procedente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

<https://www.jccm.es/tramites/1003700>

Toledo, 14 de septiembre de 2026

La Directora General de Medio Natural y Biodiversidad
SUSANA JARA SÁNCHEZ